

מסורת הש"ם

(א) [שבת ל' וט"ז], (ב) [בס"א: לגיו], (ג) מכלתא ריש פרשת בא, (ד) כבורות לח: לשיל עז. קדושין ע, (ה) סנהדרין ז: ע"ש, (ו) כס"א: לגיו,

תורה אור השלם

- ותעגבה על פלגשיהם אשר בשר המורים בשרם וזרמות סוסים וזמרתם: יחזקאל כג
- ויהי דבר יי אל יונה שנית לאמור: יונה ג א
- הוא הישיב את גבול ישראל מלבוא חמת עד ים הירדן: פדבר יי אליו ישראל אשר דבר ביד עבדו יונה בן אמיני הנביא אשר מגת החר: מלכים ב יד כה

גליון הש"ם

תוס' ד"ה רב נחמן בר יצחק וכו' על אותו מדרש שהביא וכו'. והוא נקדר עולם:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה הכי אשה וכו' שהסיר לכן, י"ב ע"ין בתוספו' פרק הערל ריש דף עז: (ב) תוס' ד"ה נשא וכו' לעיל כס"ב אמרינן אמימר:

נושאים על האנוסה פרק אחד עשר יבמות צח.

הא איסורא איכא. מדרבנן דלא לימי לאיחלופי בישראל וקשיא לרב אחא: **הא דאמור רבנן אין אב למצרי**^(א). ואפילו היכא דליכא למימר כקטן שנוול דמי כגון הורמו שלא בקדושה ולידתו בקדושה דיש לו שאר מן האם כשאר ישראל גמור ואין לו שאר מן האב: לא סימא משום דשטופי ויזמה הוא ולא ידעינן.

אזכור מנו אצל היכא דידעי כגון היו אביו ואמו חבושים צדים האסורים דלא נבעלה לאחר חיישין ואי נולד בקדושה דליכא למימר כקטן שנוול ליהוי ליה נמי שאר אב דהא ודאי אבזה הוא: דהא שני אחין סאומים כו': ה"ג וקאמר לא חולצין ולא מייבמין. ומסיפא יליף טעמא דאי מרישא לא מנאי למילף דאפילו שאר האס אין לו דטעמא לאו משום דזרמת סוקים הוא אלא משום דקטן שנוול דמי: ורמס. ורע שהוא יורה כחן מזרס מים המקלח נכח: ננפטיים **הגר: דנסבא אחיו**. המת כשהוא גר דהויא קידושיו קידושין ושירא לאחיו דאין לו אחזה דכקטן שנוול דמי: כשהוא עובד כוכבים. ומשנתגייר לא ידעה דלא הוי ליה זה קידושין הלכך שרי לאחזה: הרי אשה. גירות וסבבה בניה ^(א) שהתיר להן רבי עקיבא לישא איש את אשת אחיו ומתן למדתי: אס קודם. שבה מעשה לידו היה רגיל לשנותו לתלמידיו שומעין לו ואס לאו הואיל ודבר מידוש הוא שמה נשביל מעשה שבה לידו אחמה: הרי אשה וסבבה בניה. ראהי של קודם לכן דביא: ואי נשים אימא שאני הכא דקאמר. מילתא דיונה בן אמתי בזהה ומגו דמהימן אהא מהימן נמי אהא דניכרין דברי אמת שזיחד קבלין: הוא השיב. ירבעם בן יואש: על עסקי נינוה קאמר. דלא דברה עמו על עסקי נינוה אלא שתי פעמים: ה"ג גר שהיהס הורסו שלא בקדושה ולידתו בקדושה: נשא אחוזו מן האס. שנולה בזהיותה עובדת כוכבים יוציא. ואע"ג דלאו אחוזו היא דכקטן שנוול דמי גזירה דלמא אחי למנסב אחוזו שנולה אחריז דבהויא איכא כרת דלידת שניהס בקדושה ואחותו גמורה מן האס הויא כישראלית שילדה בן ובת: מן האב יקיים. שהכל יודעין דאין אב לעובד כוכבים וא"י אחי למנסב בת אביו שיליד מאשה אחרת משנתגייר לא איכפת לן דהא לאו בנו הוא: אחוס האב מן האס יוציא. גזירה משום אחוזו מן האס כדאמרינן מן

רב נחמן בר יצחק אמר הכי קאמר כדבר ה' אשר דבר ביד עבדו הנביא בשם שנהפך לנינוה מרעה למורה ת"ש ^(א)גר שהיה לידתו בקדושה והוררתו שלא בקדושה יש לו שאר האם ואין לו שאר האב כיצד ינשא אחותו מן האם יוציא מן האב יקיים אחות האב מן האם יוציא

צין מן האס דדריש על כן יעזב איש את אביו ואת אמו (בראשית ג) בסמוך לו מאבזיו בסמוך לו מאמו ומיהו נראה לר"י דהך ברייתא פליגא אירושלמי ובראשית רבה דהא משמע דכ"ע מוקי הכא קרא לאחות אב ואחות אס והיינו כרבנן דהתם ועוד דטעמא דלחות אב מן האס יוציא משמע כפ' ד' מיתות (סנהדרין נה). דהוי משום שמה יאמרו באלו דלילו טעמא דאיחלופי ליתיה הכא בקורבת אב א"כ משמע דבהאי גר דלידתו בקדושה שייך שפיר טעמא שמה יאמרו אע"פ שלא ראה עצמו שעה אחת בנכריות וזה דוחק לומר דלחות אב מן האס לא קאי אגר דרישא אלא מיירי בלידתו שלא בקדושה כי היכי דלא קאי נמי סיפא דקתני נשא אשה ובתה ארישא כדפי' בקונוט' דהכא משמע דקאי אגר דרישא: **אחות האב מן האם יוציא**. פי' בקונוט' דגורין משום אחוזו מן האס ואין נראה דבהדיא משמע בפרק ד' מיתות (ג"ו סט) דטעמא משום שמה יאמרו דמוקי התם הך ברייתא כר' אליעזר דדריש את אביו זו אחות אביו ואס כן מיתסרא בנכריות: אשת

צח. פרק אחד עשר יבמות צח.

על עסקי נינוה. תימנה דאמאי אינטריך למכתב שנית ולא שלישית דלא אשכחן שדברה עמו שלישית ושמה כיון שמיניו שחזרו לקבלולס ונתנבה עליהס נחוס האלקושי היינו יכולים לסבור שגס אז נתנבה עליהן יונה וא"ת והא אשכחן דדברה עמו שלישית בעסקי נינוה דכתיב ויאמר ה' אל יונה ההיטב חרה לך על הקיקיון וגו' ואני לא אחוס על נינוה וגו' וי"ל דהני לאו עסקי נינוה נינהו ומיהו לרב נחמן בר יצחק דאמר שוב לא דברה עמו קשיא וי"ל שזה היה אותו יום וחשיב הכל נצווה אחת: **רב נחמן בר יצחק אומר ה"ק בוי'**. אמר ר"י שחולק * על אותו

מדרש שבהיב רש"י בפירוש נביאים (מלכים ג י) ויאמר ה' אל יהוא יען אשר הטיבות וגו' ע"י יונה בן אמתי אמר לו או שמה אינו מושב אלא דברים שהוא לורך גדול כגון מעשה נינוה וכיונא צו: **נשא** אחותו מן האם יוציא. פירש בקונטרס דגורין שמה ישא אחוזו שנולה אחריז שיש בה כרת משמע שסובר דאס היתה גס לידתו שלא בקדושה היה מותר בלחותו מן האס שנולה בנכריות כיון דמרוייהו שלא בקדושה דהתם ליכא למגזר שמה ישא אחוזו שנולה אחריז וקשה דהא לעיל כפ"ב (ד' כב. וסס) (ט) למימר אמר [אפי'] האחין מן האס מעידים למתחלה ומאי שנה מעריות פי' שאפי' נתגיירו וגולדו בנכריות שייך זהו קורבה ומשני ערוה לכל מסורה כו' משמע דאפילו נולדו בנכריות שייך זהו קורבה דאס דבסתם גירות מיירי ועוד בני יודן אמתא הורמן ולידתן שלא בקדושה הוי אפי"ה אסר להו רב ששת (לעיל ד' יז): למינסב נשי דהדדי אלא י"ל דטעמא דדלמא אחי לאיחלופי בישראל ואפי' נולדו בזהיות נכריות יש לגזור בקורבת אס ויהא דנקט הכא לידתו בקדושה לרבותא נקטיה דאע"ג דלידתו בקדושה דכשתי אמהות דמו אפי"ה אסירי דלמא אתו לאיחלופי בישראל וריצ"א פי' דלהכי נקט הורמו שלא בקדושה דאי בקדושה הוי הוי כישראל גמור ומותר בלחותו שנולה בזהיותה נכרית כיון דלית ביה זד נכריות כלל ולא שייך בה שמה יאמרו אי נמי משום הכי נקט הורמו שלא בקדושה ולידתו בקדושה דפסיקא ליה מילתא שאז איירי צין נולדה לפניו בנכריות צין נולדה אחריז בקדושה וה"ר חיים פירש דדוקא נקט ולידתו בקדושה דלא מן האב יקיים שלא ראה עצמו בנכריות וליכא למימר ביה שמה יאמרו באלו מקדושה חמורה לקדושה קלה אס גס לידה שלא בקדושה אפי' מן האב יוציא דכיון שראה עצמו בנכריות אחי למימר באלו מקדושה חמורה כו' דהא שמעינן לרבי מאיר דהכא בירושלמי ובבראשית רבה דאסר בן נח בלחותו צין מן האב

צין מן האס דדריש על כן יעזב איש את אביו ואת אמו (בראשית ג) בסמוך לו מאבזיו בסמוך לו מאמו ומיהו נראה לר"י דהך ברייתא פליגא אירושלמי ובראשית רבה דהא משמע דכ"ע מוקי הכא קרא לאחות אב ואחות אס והיינו כרבנן דהתם ועוד דטעמא דלחות אב מן האס יוציא משמע כפ' ד' מיתות (סנהדרין נה). דהוי משום שמה יאמרו באלו דלילו טעמא דאיחלופי ליתיה הכא בקורבת אב א"כ משמע דבהאי גר דלידתו בקדושה שייך שפיר טעמא שמה יאמרו אע"פ שלא ראה עצמו שעה אחת בנכריות וזה דוחק לומר דלחות אב מן האס לא קאי אגר דרישא אלא מיירי בלידתו שלא בקדושה כי היכי דלא קאי נמי סיפא דקתני נשא אשה ובתה ארישא כדפי' בקונוט' דהכא משמע דקאי אגר דרישא: **אחות האב מן האם יוציא**. פי' בקונוט' דגורין משום אחוזו מן האס ואין נראה דבהדיא משמע בפרק ד' מיתות (ג"ו סט) דטעמא משום שמה יאמרו דמוקי התם הך ברייתא כר' אליעזר דדריש את אביו זו אחות אביו ואס כן מיתסרא בנכריות: אשת

עין משפט
נר מצוה

י א ב מיי פי"ד מהל' איסורי ביאה הלכ' יג טוש"ע י"ד סימן רסט סעיף ג:
י"א ג מיי" שס טוש"ע סס סעיף ב:

מוסף רש"י

שלישית לא דברה עמו. לפי שנתב כבוד הכן ולא מנע כבוד האב (מלכים ב יד כה. ועי' דר"ק שם). כל תלמיד חכם שמוורה הלכה ובא. הלכה חדשה שלא שמעוה מחלח (בבורות לח). אם קודם מעשה אמרה. קודם שבה מעשה ההלכה לידו (שם) אמרה להאי שמועה לתלמידיו בשם רבו (קדושין ע. ובבב"ר לעיל טו). שומעין לו. בשעת הוראה (עיל טו) נאמן לאומרה בשעת מעשה (קדושין ע) ועשין מעשה (בבורות לח). ואם לאו אין שומעין לו. אינו נאמן להעיד בשם רבו, שמה מחמת מעשה הבא לידו הוא אמר כן (קדושין ע). נהפך להם לישראל מרעה לטובה. מרעה (מ"ב יד כה). והורתו שלא בקדושה. וכל גר שנתגייר כקטן שנוול עכשיו בלא אב ואס וקורבים דמי ואין עליו קורבה מקודם לכן ומיהו רבנן הוא דגזור עליה ככל האסורות לו בנתיבות משום שלא יאמרו באלן מקדושה חמורה לקדושה קלה. הלכך נשא אחותו מן האם. שנולה קודם שנתגיירה אחה ומתגיירה עם אחה ושאה זה משביל יוציא. דלחותו היא ולא גרע מן נח ומדרבנן שלא יאמרו וכו' דקסבר ר' מאיר אחוזו מן האס אסורה לגבי נח ואפילו אחות אביו מן האס ואחות אמו מן האב (ג"ל האס) וילף לה מעל כן יעזב איש את אביו ואת אמו, דאזי זה אחות אביו ואמו זה אחות אמו כדריש לה ר"א לקמן בשעתקן (סנהדרין טו). דלא מן האב יקיים. דלא נאסר איסור אחזה בבני נח אלא מן האס דכתיב (בראשית כ) וגם אמונה לחותי בת אבי היא אך לא בת אמי, אלתא בת האב שריא להו ובת האס לא אחות האב מן האם יוציא. דכתיב על כן יעזב איש את אביו ודרשין את אביו אחות אביו מן האס (שם).